

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十四、合同条款

14.1甲方的权利与义务

(1) 合同签订后，甲方向乙方进行现场交底，并将在开工时向乙方提供施工所需的水、电。

(2) 指派专人作为甲方驻工地代表，负责对接合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理签证、验收、变更、登记手续和其它事宜。

(3) 指派专人做好工程的施工的质量管理。

14.2乙方的权利与义务

(1) 依据《中标通知书》及甲方要求，拟订施工方案和进度计划并交甲方审核通过，在合同指定日期前工程竣工交付使用，否则造成工期延误，乙方自行承担相应违约责任。

(2) 指派专人为乙方该工程的项目经理，负责对接合同履行。按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

(3) 在施工过程中，应加强安全管理，对施工人员进行安全教育，自觉遵守甲方管理规定，不得进行违反安全操作规定及违法活动。如因安全管理措施不到位造成的一切事故（包括但不限于人身伤亡、偷盗等等）引起一切损失和责任均由乙方自行负责并承担赔偿。工程施工中按文明施工要求进行施工。

(4) 不得将承包的工程以任何方式转包，否则甲方有权终止合同，并追究乙方经济责任，包括：

1.承担工程质量修复费用：因转包导致工程质量问题，根据《建筑法》规定，乙方将承包的工程转包，对因转包工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包的单位承担连带赔偿责任。所以乙方需承担工程质量修复费用，使工程质量达到合同约定标准。

2.赔偿工期延误损失：转包可能造成施工组织混乱，进而导致工期延误。若因乙方转包行为致使工程未能按合同约定工期完工，乙方应赔偿甲方因工期延误造成的损失，如甲方需向第三方支付逾期交房违约金、因工期延误导致的设备租赁费用增加等。

3.赔偿甲方额外支出费用：由于乙方转包，甲方可能需重新寻找施工单位，或对工程进行更多的管理和监督，由此产生的额外费用，如重新招标费用、聘请监理费用增加等，应由乙方承担。

4.返还非法所得：若乙方通过转包获取了非法利益，如收取了转承包人的管理费等，根据相关规定，该非法所得可能会被没收，乙方需返还相应款项。

(5) 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

(6) 负责施工区域卫生。乙方应在竣工验收通过后将项目工程整体移交甲方并将施工人员、管理人员及机械设备、材料等全部退出现场，不得以任何理由或条件滞留在工地现场，工程竣工未移交甲方之前，乙方应负责对现场的一切设施和工程成品进行保护并承担毁损灭失的风险。乙方如逾期退出工地现场，则甲方有权处理乙方滞留的机械设备、材料等，由此发生的责任、费用和损失等均由乙方负责承担。